

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0083238-05.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **LUIS FERNANDO SALES SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Edison Tetsuzo Namba****VISTOS**

LUIS FERNANDO SALES SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06, porque em 4.10.2016, por volta das 13 horas, na Rua Feliz Capella, nº 73, Itaquera, São Paulo, Luís, com 18 anos de idade, foi surpreendido vendendo e tendo em depósito 8,1 g. de *benzoilmetilecgonina*, conhecida como cocaína, em 11 trouxinhas e 16,7 g. de *cannabis sativa L*, conhecida como maconha, em 9 invólucros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, na tarde dos fatos, policiais civis realizavam policiamento pela região quando avistaram Luís em atitude suspeita, pois um indivíduo desconhecido se aproximou do réu e lhe entregou algo, ao passo que Luís andou alguns metros, pegou um objeto e entregou ao indivíduo, evidenciando ato típico de venda de drogas. Diante das circunstâncias, os policiais abordaram o réu e após revista pessoal e buscas pelo local, encontraram próximo dele as substâncias acima descritas, bem como, em sua posse, um celular e R\$ 7,00 em espécie que havia recebido do usuário, em pagamento de drogas, ocasião em que Luís confessou a prática do crime.

Foi determinada a notificação do réu em 22.11.2016 (fls. 79/80), sendo aquela efetivada (fls.106), defesa prévia foi oferecida (fls. 114) e recebida à peça acusatória em 4.7.2017 (fls. 117/118), decretada prisão preventiva (fls. 132/133), citação (fls. 149), com instrução, interrogatório e debates.

O Ministério Público pediu a condenação, pela provas existentes, pela primariedade e pela menoridade, pena mínima, redutor de 2/3, regime inicial aberto, com perdimento do produto do ilícito, dinheiro.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O réu, por Defensoria Pública, pleiteou a pena no mínimo, atenuante da confissão e da menoridade, diminuição de 2/3, regime aberto, substituição por restritiva.

É o relatório.

D E C I D O

A ação é procedente.

A *materialidade do delito* foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 6/10, boletim de ocorrência de fls. 12/15, auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, auto de constatação de fls. 28/30 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 76/78, cocaína benzoilmetilecgonina e maconha cannabis sativa L foram apreendidas.

A *autoria* é atribuível ao réu.

No distrito, Luís declara que estava na via pública quando foi abordado pelos policiais civis, estando em poder de um celular e R\$ 7,00 em espécie, alegando que próximo de onde estava foram encontradas as drogas apreendidas e começou a praticar tráfico de drogas no local e na data dos fatos, e não havia vendido nenhuma droga e que começou a vender entorpecentes devido a necessidade de conseguir alimentos para sua família (fls. 10).

Edson, policial civil, prendeu o réu. Ele tinha droga em outro lugar, mais afastado. Havia algumas unidades, 10 no máximo. Ele disse ser traficante, fazia pouco tempo, começava o delito. Lugar conhecido como ponto de tráfico. O local é muito frequentado. Ninguém se envolveu. Pouco dinheiro existia. O acusado não disse ser usuário. Ele ia e voltava de um lugar, do outro lado da rua.

Marcos, policial civil, prendeu o réu. Ele tinha droga em outro lugar, mais afastado. Havia algumas unidades, pouco mais de 10. Ele disse ser traficante, fazia pouco tempo, começava o delito, passava necessidades. Lugar conhecido como ponto de tráfico. O local é muito frequentado. Ninguém se envolveu. Não lembra de dinheiro. O acusado não disse ser usuário. Ele ia e voltava de um lugar, do outro lado da rua.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o réu, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública.

O policial não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é favorecido pelo princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio da legalidade, presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou, como diziam os romanos, "juris tantum". Admite, prova em contrário (GASPARINI, Diogenes. *Direito administrativo*. 14 ed. rev. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).

Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. **Supremo Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus nº 74.251/SP** – São Paulo, 1ª Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e **Habeas Corpus nº 73.518/SP** – São Paulo, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. **Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus nº 98766/SP**, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; **Habeas Corpus nº 130537/RJ**, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; **Habeas Corpus nº 115510/SP**, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; **Habeas Corpus nº 38489/RJ**, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e **Habeas Corpus nº 28417/SP**, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação nº 990.09.025057-7**, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Borges Pereira, Julg. 01.12.2009; **Apelação nº 990.09.150746-6**, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ribeiro dos Santos, Julg. 01.12.2009; **Apelação nº 990.09.056197-1**, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; **Apelações ns. 993.04.076694-0 e 990.09.047692-3**, 13ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Lopes da Silva e Des. Cardoso Perpétuo, J. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.200330-5**, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, Julg. 11.11.2009; **Apelação nº 990.09.174019-5**, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Oliveira Passos, Julg. 11.11.2009; **Apelação nº 993.08.007218-3**, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. David Haddad, Julg. 12.11.2009; **Apelações ns. 990.09.173798-4 e 990.09.184274-5**, 9ª


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Câmara de Direito Criminal, Relatores, na seqüência, os Des. Penteado Navarro e Des. Galvão Bruno, Julg. 12.11.2009 e 29.10.2009; **Apelação nº 990.09.130107-8**, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Encinas Manfré, Julg. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.203175-9**, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sydney de Oliveira Jr., Julg. 12.11.2009; **Apelações ns. 993.08.044297-5 e 993.05.075368-9**, 6ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Machado de Andrade e Des. José Raul Gavião de Almeida, Julg. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.203944-0**, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juvenal Duarte, Julg. 03.12.2009; **Apelações ns. 990.08.051988-3 e 993.05.002085-1**, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Augusto Siqueira e Des. William Campos, Julg. em 17.11.2009 e 24.11.2009; **Apelação nº 990.09.006709-8**, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; **Apelação nº 990.08.123484-0**, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, Julg. 26.10.2009; **Apelação nº 990.09.219512-3**, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, Julg. 30.11.2009, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.

Em seu interrogatório, o **réu** declarou ter 19 anos de idade. É primário. Confessa o crime. Estava precisando de dinheiro. Está arrependido. É usuário de maconha, por 2 anos. Nunca fez tratamento. Nada tem contras as pessoas do rol.

O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003, além de ser meio de defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O *interrogatório* é tanto *meio de prova* como de *defesa*, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de *meio de defesa* e de *prova*, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (*Curso completo de processo penal*. 5ª ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).

A confissão está em sintonia com as provas.

Em suma, as confissões, depoimentos policiais e apreensão provam o tráfico feito


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pelo réu.

Doso as penas.

1ª fase

Considerando a diretriz dos arts. 59 e 60 do Código Penal, circunstâncias judiciais, a primariedade do réu, o resultado e consequências do delito, normais se comparados com casos semelhantes, o grau de culpa, não intenso, os bons antecedentes do acusado, fixo a pena-base no mínimo, em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.

2ª fase

“As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231 – STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a confissão e a menoridade não influem na pena.

Não há outras circunstâncias atenuantes e não há circunstâncias agravantes.

3ª fase

Tendo em vista ser primário, de bons antecedentes, não existindo prova de que participe de atividade ou organização criminosas, em razão do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, diminuo a pena de 2/3, para reprimi-lo e conscientizar-se dos malefícios de sua atitude para a sociedade, estando de posse de quantidade não desprezível maconha, tendo-se um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e cento sessenta e seis (166) dias-multa.

Inexistem outras causas de diminuição e não há causas de aumento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Pena final

A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica.

Regime de pena

O regime inicial da pena corporal seria o aberto, por força do art. 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

O réu é primário, de bons antecedentes, jovem, preso com quantidade pequena de droga, em lugar conhecido para tanto, dessa maneira, em caso de descumprimento da pena substituta, é o melhor regime para repressão, prevenção especial e geral.

“Cícero, no "De Officiis", I, 58, dizia que o homem não pode ficar sozinho e, permanentemente procura companhia para falar e ouvir, ensinar e aprender, mesmo que, com uma espécie de varinha mágica, *quasi vírgula divina*, pudesse obter tudo o que quisesse, o homem é sócio do homem. Platão, na "República", II, 369, diz que a vida urbana é exposta como causada pela necessidade. Aristóteles, "Política", I, ao contrário, salienta que "animal político", *politikon zoon*, está para significar que o modo ideal de existência humana consiste em viver na *polis*, ou cidade-estado” - Antonio Junqueira de Azevedo. “Ciência do Direito, Negócio Jurídico e Ideologia”. *Estudos em homenagem ao professor Silvio Rodrigues*. São Paulo, Editora Saraiva, 1989, p. 18-19.

Não poderá alegar falta de oportunidade para emendar-se, tampouco a necessidade de rever seus conceitos de licitude e necessidade econômica.

Sobre a possibilidade de escolha de regime mais benéfico no caso, especificamente aberto, cf. **RHC 113380/DF**, 2ª T. do STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 28.08.2012 e **HC 109583/MS**, 2ª T. do STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 15.05.2012.

Deverá ser cumprida em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, sob as seguintes condições: a) permanecer no local que for designado pelo Egrégio Juízo das Execuções Criminais, durante o repouso e nos dias de folga; b) sair para o trabalho a partir das 06:00 horas e


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

retornar ao local de permanência até às 20:00 horas; c) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia autorização judicial; d) comparecer àquele Juízo, trimestralmente, na data que lhe for assinalada, para informar e justificar suas atividades.

Valor do dia-multa

A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias do réu (RT 705/338; JTACRIM 89/259 e 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2º, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, CONDENANDO o réu **LUIS FERNANDO SALES SANTOS**, qualificado nos autos, à pena de **um (1) ano e oito (8) meses** de reclusão, **com regime inicial aberto**, mais **cento e sessenta e seis (166) dias-multa** do tipo secundário, na forma supramencionada, como incurso no **art. 33, "caput", c/c o § 4º do mesmo dispositivo legal, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c o art. 65, incisos I, primeira parte e III, alínea "d", do Código Penal.**

Transitada esta em julgado, venham os autos conclusos, para designação de audiência de advertência. Após, remeter-se-á guia de recolhimento para o Juízo das Execuções.

O condenado tem direito de apelar em liberdade, nos termos do art. 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois primário, sem antecedentes e foi-lhe escolhido o regime aberto (domiciliar, de regra).

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Nome no rol, oportunamente.

Não há montante de reparação mínimo, pela inexistência de prejuízo, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Decreto a perda do valor encontrado com o réu, R\$ 7,00, fls. 16, com fulcro no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal promulgada em 5.10.88, e art. 63 e parágrafos 1º ao 4º da Lei nº 11.343/2006, pois produto do crime.

Oficie-se, igualmente, para leilão do telefone celular (fls. 16) ou destruição, bem como para inutilização da droga.

Sem custas, por ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Publicada em audiência. R. I. e C., arquivem-se, no momento próprio.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**